REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, al termine della discussione orale svoltasi, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del giorno 5 settembre 2023 ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n**. 62816** del Ruolo Generale per l'anno **2022,**

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1* elettivamente domiciliato in Roma, Via Giustiniano Imperatore, 193, presso lo studio legale DEMORO Società tra Avvocati a.r.l , in p.l.r.p.t., avv. Francesco Montone come da procura in atti.

ATTORE

E

Controparte_1 **,** in persona dell'Amm.re p.t. *Controparte_2* , (C.F. *P.IVA_1* , elettivamente domiciliato in Roma, Via M.B. Tosatti n. 26 presso lo studio dell'Avv. Massimo Cirilli come da procura in atti.

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*** * * * * * ***

Parte_1 premettendo di essere proprietario di un appartamento sito nel condominio denominato *Org_1* " di *Controparte_1* , Roma, ha impugnato, con citazione regolarmente notificata, la delibera assunta dall'assemblea del predetto Condominio in data 27 giugno 2022 (in seconda convocazione) nella quale si discuteva e deliberava sui seguenti punti dell'o.d.g.:

1. "*Bozza contratto lavori 110%. Analisi della bozza contrattuale elaborata dal General Contractor, valutazione delle criticità e delle soluzioni, disamina delle proposte di modifica/integrazione.*
2. *Assistenza legale lavori 110%. Valutazione sull'opportunità di affidare incarico ad un legale per assistenza nella stesura del contratto lavori 110%, nella negoziazione delle condizioni contrattuali, nell'esecuzione delle opere. Esame delle candidature ed eventuale affidamento dell'incarico.*
3. *Assistenza tecnica lavori 110%. Valutazione sull'opportunità di affidare incarico ad un termotecnico e/o ad uno strutturista per la verifica delle correttezza delle relazioni tecniche e della*

documentazione progettuale fornite dal Generai Contractor. Esame delle candidature ed eventuale affidamento dell'incarico.

4. *Ripartizioni spese lavori 110%. Valutazione dell'opportunità di escludere dalla ripartizione delle spese le unità immobiliari per le quali non sarà possibile effettuare la cessione del credito fiscale. Decisioni nel merito.*
5. *Varie ed eventuali*".

Ha assunto l'attore che l'assemblea - che vedeva la presenza di condomini pari a 419,78 millesimi del totale -, si teneva senza la sua presenza in quanto esso istante non riceveva in tempo utile la convocazione. Invero, la convocazione inviata a mezzo raccomandata a/r, giungeva all'attore solo in data 7 luglio 2022, ben 10 giorni dopo l'adunanza assembleare.

Ha precisato l'attore di ver avviato e svolto la preventiva procedura di mediazione conclusasi negativamente con verbale negativo del 29 settembre 2022 per ingiustificata assenza del Condominio nonostante che, nelle more del suddetto procedimento, l'assemblea si fosse riunita per ben tre volte senza deliberare sulla partecipazione al procedimento di mediazione.

Ritiene, dunque, l'attore viziato il deliberato per l'irregolare convocazione (mancato rispetto del termine di 5 giorni antecedenti la prima convocazione ex art. 66 disp. att. c.c.) con conseguenziale irregolare costituzione dell'assemblea

Ha concluso, pertanto, così chiedendo: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto, dichiarare la nullità e conseguente inefficacia ovvero annullare, per i motivi esposti in narrativa e, segnatamente, per l'omessa rituale convocazione dell'attore, la deliberazione dell'assemblea condominiale del Condominio* [...] *CP_3* *" sito in Roma, resa nella seduta del 27 giugno 2022; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite nonché rifusione delle spese vive e legali relative al procedimento di mediazione obbligatoria n. 794/22 preventivamente esperito*".

Si è costituito il *CP_1* convenuto il quale, pur dando atto che la convocazione dell'attore era avvenuta oltre i termini di legge per fatto non imputabile all'amministratore, ha contestato la domanda per carenza di interesse ad agire non avendo i lavori deliberati sul superbonus 110% trovato alcuna esecuzione.

Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Alla prima udienza di comparizione delle parti del 10 maggio 2023, rilevata la natura documentale della causa ed in assenza di richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., è stato disposto il rinvio per l'udienza del 4 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con concessione alle parti del termine per note.

La causa, sulle conclusioni rassegnate in data odierna, viene decisa all'esito della discussione orale ed allegata al verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

* * * * * * *

La domanda è fondata e va accolta con conseguente annullamento della delibera impugnata.
L'attore ha censurato, quale unico motivo di impugnazione del deliberato del 27 giugno 2022, l'inosservanza del termine ex lege fissato per l'avviso di convocazione (art. 66 disp. att. c.c.).
Ha denunziato e ha fornito dimostrazione di aver ricevuto l'avviso di giacenza del plico raccomandato riferito alla convocazione per l'assemblea del 27 giugno 2023 solo in data 7 luglio 2023 quando l'assemblea si era già tenuta, impedendo, con ciò, la sua partecipazione.
Quanto denunziato dall'attore è stato espressamente ammesso nella comparsa di costituzione del *CP_1* convenuto che, pertanto, ha riconosciuto l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c..
Secondo la citata norma "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione…"; il tempestivo invio dell'avviso – che può essere inoltrato a mezzo di posta raccomandata – è condizione di validità dell'assemblea come prescrive espressamente il terzo comma dell'art. 1137 c.c. ("In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati").
Inoltre, la disposizione dell'art. 1136, secondo comma, c.c. – secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione – implica, che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare.
In tema la Suprema Corte ha affermato che: "*Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. cod. civ., nel testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell''assemblea in prima convocazione. Ne consegue che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., come confermato dal nuovo testo dell'art. 66, terzo comma, disp. att., cod. civ., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata." (Cass. n. 22047/2013).*
Nella specie l'attore non è stato materialmente messo in condizione di conoscere e partecipare all'assemblea avendo ricevuto l'avviso dopo lo svolgimento della stessa come

riconosciuto dallo stesso CP_1 convenuto con la conseguenza che il deliberato impugnato va annullato.

Non merita rilievo, invece, l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sollevata dal condominio, quale precondizione per la valida proposizione dell'azione di annullamento ex art. 1137 c.c..

In via generale, l'interesse all'azione rappresenta un principio cardine del nostro ordinamento. Assume, infatti, rilevanza, in ogni giudizio, l'analisi del presupposto su cui si fonda la domanda, se sia supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio. In ipotesi, come nella specie, di impugnazione di delibera assembleare, la norma va letta ed applicata considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere.

Ciò nondimeno, occorre distinguere i vizi meramente formali da quelli sostanziali.

Per i primi giurisprudenza costante ritiene che **"***la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni***"** (cfr. Cass. 10/05/2013 n. 11214, Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999; in senso conforme Cass. 25 agosto 2005 n. 17276; Cass. 23 marzo 2001 n. 4270; Cass. 4 aprile 1997 n. 2912) e, dunque, l'interesse ad agire è *in re ipsa* coincidendo con l'interesse a rimuovere l'atto viziato essendo diritto di ciascun condomino vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare. Per quelli sostanziali, invece, occorre avere un interesse concreto e, dunque, l'esistenza di un vantaggio effettivo che potrebbe derivare dalla pronunzia giurisdizionale o la presenza di un danno *latu sensu* derivante dalla delibera asseritamente viziata (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 6128/2017).

Nel caso di specie, l'attrice ha impugnato la delibera censurando proprio un vizio formale (mancato tempestivo invio dell'avviso di convocazione) tipico vizio questo per il quale l'interesse è da considerare *in re ipsa*, onde l'eccezione è da ritenere infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 tenuto conto della sola attività espletata.

Vanno, altresì, liquidate, come da domanda, le spese sostenute dall'attore per il procedimento di mediazione svoltosi senza la partecipazione del CP_1 convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- annulla la delibera assunta dall'assemblea del *Controparte_4* *[...]* nell'adunanza del 27.6.2022;
- condanna il *Controparte_4* al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.510,00 di cui euro 3.908,00 per onorari (di cui, quanto ad euro 400,00 per il procedimento di mediazione) ed euro 602,00 per esborsi (inclusi quelli di mediazione), oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. in Roma il 5 ottobre 2021 ed allegata al verbale di causa chiuso alle ore 16:40

IL GIUDICE
Maria Grazia Berti